

TU COACH

A1-01_01_26_ADM

A/1-01. Superior de administración

GEN-Eficacia de las normas

Extracto para esta oposición

Incluye exclusivamente los artículos vinculados al temario de esta convocatoria.

Temas relacionados: Tema 5: La eficacia temporal de las normas

Artículo 1. Unidad doctrinal 1. Eficacia temporal de las normas y sucesión normativa

Unidad doctrinal 1. Eficacia temporal de las normas y sucesión normativa La eficacia temporal de las normas estudia la dimensión temporal del ordenamiento: desde qué momento una norma puede desplegar sus efectos, durante qué periodo permanece vigente y cómo se coordinan sus efectos con los de otras normas que la preceden o la sustituyen. No se identifica con la validez de la norma. Una norma puede haber sido válidamente producida y, sin embargo, todavía no haber comenzado a desplegar su eficacia temporal o haber dejado de estar vigente. La sucesión normativa aparece cuando una regulación nueva incide sobre una materia previamente regulada. El problema no consiste únicamente en determinar cuál es la norma posterior, sino en precisar qué efectos produce el cambio sobre situaciones nacidas bajo la regulación anterior. De ahí la necesidad de distinguir entre vigencia, derogación, aplicación temporal y Derecho transitorio. El análisis temporal exige separar varios planos. La entrada en vigor determina el comienzo de la vigencia; la derogación determina la pérdida de vigencia por efecto de una regulación posterior; la retroactividad plantea si la norma nueva proyecta efectos sobre situaciones anteriores; y las disposiciones transitorias permiten ordenar el paso de un régimen jurídico a otro. Estas categorías están relacionadas, pero no son equivalentes. La derogación de una norma no resuelve por sí sola todos los problemas relativos a los efectos ya producidos durante su vigencia, del mismo modo que la entrada en vigor de una norma nueva no implica necesariamente que todas las situaciones anteriores queden sometidas de forma inmediata e íntegra al nuevo régimen. Referencia normativa: las reglas generales sobre entrada en vigor, derogación y retroactividad de las leyes se encuentran en el artículo 2 del Código Civil. Su contenido literal debe estudiarse directamente en esa fuente normativa. Puntos clave • Eficacia temporal, vigencia y validez son conceptos relacionados, pero distintos. • La sucesión normativa obliga a coordinar el régimen anterior y el nuevo. • Entrada en vigor, derogación, retroactividad y Derecho transitorio responden a problemas diferentes. • La fuente normativa directa de las reglas generales es el artículo 2 del Código Civil.

Artículo 2. Unidad doctrinal 2. Publicación, entrada en vigor y vacatio legis

Unidad doctrinal 2. Publicación, entrada en vigor y vacatio legis La publicación oficial permite el conocimiento general de la norma y constituye un presupuesto esencial para su eficacia. Publicación y entrada en vigor, sin embargo, no deben confundirse: la primera hace pública la norma; la segunda señala el momento a partir del cual comienza su vigencia conforme al régimen temporal aplicable. Entre ambos momentos puede existir un periodo denominado vacatio legis. Su función es facilitar el conocimiento y la adaptación al nuevo régimen antes de que la norma comience a regir. La duración de ese intervalo no constituye una categoría doctrinal fija: depende de la regla general aplicable y, cuando proceda, de lo que establezca específicamente la propia disposición. Desde una perspectiva doctrinal, la vacatio legis cumple una función de seguridad jurídica y previsibilidad. Puede resultar especialmente relevante cuando una regulación introduce obligaciones, procedimientos o estructuras que requieren adaptación previa. También es posible que una norma prevea una entrada en vigor inmediata o diferida respecto de determinados contenidos. Por ello, ante un problema de eficacia temporal conviene distinguir tres momentos: aprobación de la norma, publicación oficial y entrada en vigor. La existencia de una norma publicada no autoriza por sí sola a confundir publicación con vigencia efectiva. Referencia normativa: la determinación concreta de la regla general de entrada en vigor corresponde al artículo 2 del Código Civil y debe comprobarse directamente en esa fuente REAL. Puntos clave • Publicación y entrada en vigor son momentos jurídicamente distintos. • La vacatio legis es el intervalo entre publicación y comienzo de vigencia cuando ambos momentos no coinciden. • Su función se relaciona con conocimiento, adaptación y seguridad jurídica. • La regla jurídica concreta sobre entrada en vigor debe obtenerse del artículo 2 del Código Civil.

Artículo 3. Unidad doctrinal 3. Pérdida de vigencia y derogación

Unidad doctrinal 3. Pérdida de vigencia y derogación La derogación es la técnica mediante la cual una regulación posterior determina la pérdida de vigencia de una regulación anterior. Debe diferenciarse de otras situaciones en las que una norma puede dejar de resultar aplicable a un caso concreto sin haber desaparecido necesariamente del ordenamiento. Doctrinalmente se distingue entre derogación expresa y derogación tácita. La primera se produce cuando la nueva disposición identifica de forma explícita las normas o preceptos que quedan derogados. La segunda responde a la incompatibilidad entre la regulación nueva y la anterior sobre una misma materia, de manera que ambas no pueden operar simultáneamente en aquello en que resultan contradictorias. La derogación puede ser total o parcial según afecte al conjunto de una regulación o únicamente a determinados preceptos o contenidos. Su alcance debe analizarse atendiendo a la relación entre la norma posterior y la anterior, evitando identificar automáticamente toda modificación normativa con una eliminación completa del régimen precedente. También debe distinguirse la derogación de la anulación. La derogación actúa normalmente por sucesión normativa y proyecta sus efectos sobre la vigencia; la anulación responde a un juicio sobre la conformidad jurídica de una disposición o acto y obedece a una lógica distinta. Referencia normativa: las reglas positivas generales sobre derogación y sus efectos están contenidas en el artículo 2 del Código Civil. El documento doctrinal no sustituye su estudio literal. Puntos clave • Derogación expresa y tácita son formas distintas de pérdida de vigencia por sucesión normativa. • La derogación puede tener alcance total o parcial. • Derogación y anulación no son conceptos equivalentes. • Las reglas legales concretas sobre derogación corresponden

al artículo 2 del Código Civil.

Artículo 4. Unidad doctrinal 4. Derecho transitorio

Unidad doctrinal 4. Derecho transitorio El Derecho transitorio tiene por finalidad ordenar el paso de una regulación a otra cuando existen relaciones, situaciones o procedimientos iniciados bajo la norma anterior que continúan produciendo efectos después de la entrada en vigor de la nueva. Su función es evitar que la sucesión normativa se resuelva mediante una aplicación mecánica e indiferenciada del régimen nuevo. Las disposiciones transitorias pueden determinar qué régimen se aplica a situaciones pendientes, qué efectos anteriores se mantienen y desde qué momento determinados aspectos quedan sometidos a la nueva regulación. Actúan, por tanto, como normas de conexión temporal entre dos regímenes jurídicos sucesivos. La existencia de Derecho transitorio permite distinguir entre la vigencia de una norma y su posible aplicación a determinados efectos de situaciones nacidas durante su vigencia. Una norma derogada puede seguir siendo relevante para resolver consecuencias jurídicas vinculadas al periodo en que estuvo vigente si así resulta del régimen transitorio aplicable. Cuando una disposición nueva carece de reglas transitorias suficientes, la solución exige interpretar conjuntamente la naturaleza de la situación afectada, el momento en que se produjeron los hechos o efectos relevantes y las reglas generales sobre eficacia temporal. No debe confundirse esta operación con afirmar, sin más, que toda aplicación de una norma nueva a una situación anterior sea retroactiva. El Derecho transitorio es, en consecuencia, una técnica de coordinación temporal del ordenamiento. Su estudio debe mantenerse separado tanto de la literalidad de las reglas generales del Código Civil como de los límites constitucionales específicos a determinadas formas de retroactividad. Puntos clave • El Derecho transitorio conecta dos regímenes jurídicos sucesivos. • Puede preservar la aplicación del régimen anterior a determinados efectos o situaciones. • Derogación y aplicación transitoria de una norma no son incompatibles. • No toda incidencia de una norma nueva sobre una situación anterior equivale automáticamente a retroactividad.

Artículo 5. Unidad doctrinal 5. Retroactividad e irretroactividad

Unidad doctrinal 5. Retroactividad e irretroactividad La retroactividad plantea si una norma nueva puede proyectar consecuencias jurídicas sobre hechos, relaciones o situaciones anteriores a su entrada en vigor. El análisis no se resuelve únicamente comprobando que la situación comenzó en el pasado: es necesario determinar qué efectos pretende regular la norma nueva y en qué momento se produjeron. La irretroactividad expresa la regla o límite conforme al cual determinados efectos de la norma nueva no se proyectan hacia el pasado. En el ordenamiento español deben distinguirse dos planos: la regla general de eficacia temporal establecida en el Código Civil y la garantía constitucional específica prevista para determinadas disposiciones. Ambos planos están relacionados, pero su alcance no es idéntico. Desde una perspectiva doctrinal pueden distinguirse diferentes intensidades de retroactividad según la norma nueva pretenda afectar a efectos ya consumados, a efectos todavía pendientes de situaciones nacidas anteriormente o únicamente a consecuencias futuras. Estas categorías ayudan a razonar el problema temporal, pero no sustituyen el examen de la regulación positiva aplicable a cada supuesto. La seguridad jurídica desempeña un papel central en este ámbito porque la sucesión normativa debe permitir identificar razonablemente qué régimen gobierna cada situación. No obstante, seguridad jurídica e irretroactividad tampoco son conceptos idénticos: la primera tiene un alcance más amplio dentro de la estabilidad y previsibilidad del ordenamiento. Referencias normativas: la regla general debe estudiarse directamente en el artículo 2 del Código Civil. La Constitución contiene además una garantía específica de irretroactividad dentro de su artículo 9, que ya forma parte de otra referencia REAL del temario y no se reproduce aquí. Puntos clave • Retroactividad e irretroactividad se refieren a la proyección temporal de los efectos normativos. • Debe distinguirse la regla general civil de la garantía constitucional específica. • No toda situación iniciada bajo una norma anterior implica por sí misma un supuesto de retroactividad. • La seguridad jurídica es un concepto más amplio que la irretroactividad.

Artículo 6. Unidad doctrinal 6. Situaciones jurídicas consolidadas y derechos

Unidad doctrinal 6. Situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos Los cambios normativos pueden incidir sobre situaciones constituidas durante la vigencia de una regulación anterior. El análisis de esas situaciones exige distinguir entre hechos ya consumados, efectos jurídicos ya producidos, expectativas de futuro y efectos todavía pendientes. La mera existencia previa de una relación jurídica no determina automáticamente que todo su régimen quede inmune frente a modificaciones posteriores. La expresión derechos adquiridos se utiliza doctrinalmente para aludir a posiciones jurídicas que ya se han incorporado al patrimonio o esfera jurídica de una persona conforme al régimen aplicable. Debe manejarse con cautela: no constituye una fórmula universal capaz de resolver por sí sola cualquier conflicto de Derecho transitorio o de retroactividad. Tampoco debe identificarse automáticamente la noción doctrinal de derecho adquirido con otras categorías constitucionales. El análisis debe atender a la naturaleza de la posición jurídica, al momento en que se consolidó, al tipo de efecto que pretende producir la nueva norma y a las reglas transitorias o temporales aplicables. Las meras expectativas presentan una situación diferente: se refieren a posibilidades de obtener en el futuro una determinada ventaja o situación jurídica cuando todavía no se han cumplido todos los presupuestos necesarios para su consolidación. La distinción entre posición consolidada y expectativa puede

ser relevante para estudiar los efectos de un cambio normativo, aunque siempre debe resolverse conforme al régimen jurídico concreto. Por ello, el tratamiento de situaciones consolidadas debe integrarse con el Derecho transitorio y con las reglas generales de eficacia temporal, evitando convertir la categoría de derechos adquiridos en una prohibición absoluta de modificación legislativa. Puntos clave • Deben distinguirse hechos consumados, efectos producidos, efectos pendientes y expectativas. • La noción de derecho adquirido es doctrinal y no resuelve automáticamente todo conflicto temporal. • Derechos adquiridos y categorías constitucionales no deben identificarse sin análisis. • La solución depende del régimen transitorio y temporal aplicable al supuesto concreto.